

Exp.Nº: 236264

Fecha: 18/08/2026

INFORME JURÍDICO, JOAQUÍN ARMANDO AGUILERA CÁCERES.

REGIÓN DEL MAULE, 18 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don JOAQUÍN ARMANDO AGUILERA CÁCERES, C.I. Nº 11.561.000-7.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Urbano ubicado en MERCADALES S/N, Comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 12.809 mt², amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 466-333, con un Avalúo Fiscal Total de \$73.705.964.- y con el Rol de Avalúo Fiscal Nº 466-334, con un Avalúo Fiscal Total de \$73.705.964
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- HERENCIA. - El solicitante funda su pretensión en la calidad de heredero de la sucesión de doña Blanca De Las Mercedes Cáceres Salazar, cuya Inscripción Especial de Herencia rola a fojas 1.217, Nº 1.262 del año 2.009 en el Conservador de Bienes Raíces de Constitución. La propiedad a regularizar cuenta con el Rol de Avalúo Fiscal 466-333. Además, el solicitante funda su pretensión en la calidad de heredero de la sucesión de don Armando José Cáceres Cáceres en la Inscripción Especial de Herencia rola a fojas 1.091, Nº 1.350 del año 2.012 en el Conservador de Bienes Raíces de Constitución. La propiedad a regularizar cuenta con el Rol de Avalúo Fiscal 466-334.
 - b.- En análisis de los antecedentes, se da cuenta de que en el Certificado de Avalúo Fiscal acompañado al expediente se advierte una inconsistencia sustancial que impide determinar con certeza la individualización del inmueble objeto de regularización. En efecto, el solicitante requiere sanear una superficie de 12.809 mt² en específico del Lote 4c, extensión que no guarda concordancia con el Certificado de Avalúo Fiscal acompañado (466-334), el cual da cuenta de un inmueble con una superficie de 22.000 mt², generándose una contradicción objetiva entre los antecedentes aportados, toda vez que dicho Rol sería parte del LOTE B, que en análisis del plano presentado comprendería una superficie de 33.389 mt².
 - c.- Así también, existen dos roles más que intentan regularizar la superficie a saber 236266 y 236269. También, se presenta como parte de la solicitud la propiedad con el Rol de Avalúo Fiscal 466-333, cuya superficie sería de 20,2 Hta., la cual se menciona como el LOTE A , ésta misma se encuentra alejada del LOTE B, respecto de este lote no se acompañan actos posesorios que hagan demostrar la posesión por más de 5 años, la omisión de antecedentes que acrediten hechos positivos de señor y dueño por el quinquenio legal, vulneran el requisito esencial de posesión material continua y exclusiva establecido en el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979 y el Artículo 925 del Código Civil.
 - d.- Tales discrepancias impiden establecer de manera fehaciente la correspondencia entre el inmueble cuya regularización se solicita y aquel individualizado en el antecedente tributario, afectando directamente la acreditación de la posesión material continua y exclusiva exigida por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979. Conforme al Punto 4.2.2 de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, la solicitud debe ser desechada por falta de autenticidad, procediendo el rechazo en virtud del Artículo 11º inciso primero del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.